

מסורת הש"ם

(א) לקמן ויט. ב. לה.;
(ב) לקמן ית. ג'יטין ב.א.;
(ג) [לקמן ד. טו. ד.] ד. [נעיל ויטין יב.];
(ד) ויטין יב.];
(ה) ג'יטין יב.];
(ו) ג'י רש"א זין כסליו למחז שפניו ועי' רש"י,

הגהות הב"ח

(א) גב' מוקי לה למחנ'י בשטרא דלאו אקנייתא:
(ב) רש"י ד"ה אבי אמר וכו' אבל השתא דמנן. י"ב וכו' למאי דקס"ד השתא ומשום הכי פריך לקמיה אמאי לא יחזיר כו' אבל למאי דמסיק הוה טעמיה דאבי משום דחיישנן לפרעון ולקנוניא ויהוה שטר שנמחל הוה טעמיו:
(ג) ד"ה ניהא וכו' הלכך איכא למימר. י"ב פירוש כשאין חייב מודה:

גליון הש"ם

גב' אביי אמר עדין בחתומיו. עי' רשב"א נחדושי קדושין דף כ"ז ע"א ד"ה ע"מ שמתכו לו שטר:

מוסף רש"י

דייתיקי. לוחא שכר מרע, דא תהא למוקס ולהית (גיטין כ.ד.).

שנים אוחזין פרק ראשון בבא מציעא

בשטרי הקנאה. שמקנה לו נכסיו מהיום זין ילוה זין לא ילוה יגבה מהן לאחריו זמן מהיום: **אי הכי**. דבשטרי דלאו הקנאה לא עבדי דכתבי אלא אם כן ראו הלואת המעות מתני' דקתני כו': **כי ליכא מלוה כהדיה**. ונותן מעות בפניהם לא כתבינן: **אביי אמר**. הא דתנן כותבין שטר ללוה בלא מלוה אפילו בשטר דלאו הקנאה נמי ואי נמי אחי למיטרף מהאידנא והוא לא לווה עד תשרי לא שלא כדין הוא דעדיו בחתומיו זכין לו מיום שחתמוהו זכין לו השעבוד ואפילו לא הלוה המעות עד תשרי. ולהכי מוקי ליה אביי כהאי טעמא משום דקשיא ליה כיון דאמרת כו' **וכ** אבל השתא דתנן כותבין חיישינן דלמא כתב ללוה ולא לווה. ולקמיה פריך אמאי לא יחזיר הרי זכו ליה עדין בחתומיו ושפיר טריף: **דייתיקי**. לוחא שכר מרע. ולשון דייתיקי דא תיקון זאת תיקוס דדברי שכר מרע ככתובין וכמסורין דמי^(א): **מתנא**. מתנת צריא: **ושוברין**. פרעון שטר:

הני מיני הינא דמעא שטר לידיה.

ואפילו לאחר זמן זכו לו חותמיו לגבות מומן הכתוב בו. ואי קשיא הא דתנן **(שביעית פ"י מ"ה)** שטרי חוב המוקדמין פסולין והמאוחרין כשרין במאי מוקי לה אביי תריץ במוקדמת כתיבתן לחתומתן ולהכי פסולין שבא לטרוף משעת כתיבה א"נ שכתבו וחתמוהו בתשרי והם כתבו בתוכו ניסן שהוא ראש השנה לשטרות: **בשלמא** לרב אסי. דמוקי לההוא דכותבין בשטרי אקנייתא: **מוקי**. ממתניתין דללאו אקנייתא ולהכי לא יחזיר דקאמר איתרע ליה וחיישי' דלמא אקרי וכתב והוה ליה מוקדס ולכן הופקר להשליכו: **לפרעון ולקנוניא**. שמא פרעו ומן הלוה נפל והא דקא מודה לא פרעתי ענה היא צנייהם של רמאות לטרוף את הלקוחות שלקחו ממנו קרקע שלא באחריות ויחלקו צנייהם: **ולשמואל דאמר**. לקמן: **לא חיישינן לפרעון**. בשטר הנמלא ואפילו אין חייב מודה דאם אימא דפרעיה מקרע הוה קרע ליה דאמר שמואל לקמן (דף טו:) המולא שטר הקנאה צדוק יחזיר לבטלים וכו"ש כשהייב מודה מהאי טעמא גופיה דמיזם פריעתו הוא קורעו הלכך ליכא למיחש לאחר זמן לקנוניא מתני' במאי מוקי לה: **הניחא כו'**. ואי קשיא על כרחך לא סבירא ליה כאביי דאי כאביי ס"ל מאי איריא שטר הקנאה הא לאביי אין חילוק זין זה לזה דאפילו דלאו הקנאה נמי יחזיר הואיל ושמואל

לא חייש לפרעון לאו פירכא הוא דמודה אביי בדלא מטא שטרא לידיה כדאמרן **ו** הלכך איכא למימר כתב ללוה ולא לווה לגמרי ולא מטא לידיה מעולם: **שמואל מוקי לה כשאין חייב מודה**. ככתיבת השטר שאומר לווה לא כתבתי ומוזוף הוא. וא"ת יתקיים בחתומיו כיון שנפל אחרע ליה ואמרינן מפני שפסול היה לא נוהר ומהמנינן ליה להאי: אינו

דספרא לא יפסיד ללקוחות ממון מרובה אף על גב דרב אסי חייש לכתב ללוה ולא לווה ועמה רואה ללוה ומפסיד ללקוחות משום פשיטי דספרא היינו משום שכבר נתן לקופר ואינו רואה להפסיד ועוד סקופר המלוה שינא הקול משעת כתיבה אבל כשלוה ופרע

לא הפסיד פשוט שנמן לקופר ועוד שירא המלוה ששמעו הפרעיה והאילוהא שנית לא נכתב השטר:

יג.

אביי אמר עדין בחתומיו זכין לו. מכאן קשה לרש"י **וריש** מסכת ראש השנה (דף ב. ג. ושם ד"ה לשטרות) דתנן באלחד ניסן ראש השנה למלכים ומפרש בגמרא דנפקא מינה לשטרי חוב המוקדמים ופרש"י שאם לא קצעו יוס לתחלת שנת המלך אלא כל מלך לפי מה שעומד פעמים שאין להצניח כגון אם כתב בו בכסליו בשנת ג' למלך ובאו עדים ואמרו כשחתמנו בו לא ראינו שהלוהו אלא אמר הלוה לנו חתמו כאותה ששנינו כותבין שטר ללוה אע"פ שאין מלוה עמו אבל ראינו שהלוהו אותה מלוה בתמוז בשנת ג' למלך ואין אנו יודעים אם קודם לכן או אחרי כן שאין אנו יודעים מתי עמד המלך אם זין ו' תמוז לכסליו של אחריו והוה ליה כסליו תחלה א"כ מוקדס הוא ופסול או זין כסליו לתמוז של אחריו והוה ליה מאוחר וכשר והשתא שקצעו ניסן ר"ה הוה ליה תמוז תחלה ושטר מאוחר הוא וכשר והשתא לאביי כה"ג לאו מוקדס הוא דעדיו בחתומיו זכין לו ולרב אסי נמי דלית ליה למא הוצרכו לעשות תקנה כיון דלית ליה כותבין שטר ללוה אלא בשטרי הקנאה ועוד וכי גרילות הוא שיטכחו כל העולם והסופר וב"ד מתי עמד המלך שהוצרכו לעשות תקנה בשביל כך ועוד דהוה ליה למימר דנ"מ טובא בכל שטרות שלא ידעו מאימתי לגבות כיון דאין יודעים מתי מתחלת שנת המלך וע"כ יותר אף אין מקומו הנה ונראה לפרש דנ"מ לשטרי חוב המוקדמים היינו כגון שאם עמד המלך בכ"ט צאדר כשיגיע כ"ט צאדר בשנה של אחריו פעמים יטעה הסופר ציוס אחד ויסבור שעמד המלך אשתקד צאחד צניסן ויכתוב עתה בכ"ט צאדר שנה ראשונה ונמלא שטר זה מוקדס שנה שלימה וזה פסול לכולי עלמא שכותב עתה שנה של אשתקד אבל כשקצעו ניסן ר"ה לא יטעה דמיזם שני לעמידת המלך שהוא ראש חדש ניסן כתב הסופר שנה שניה ומשם ואילך עד ניסן הבא:

משום דקשיא ל"ה **לאביי**. תימה דבשביל כך לא

הוצרך לומר עדין בחתומיו זכין לו דאפילו יסבור דאין זכין כרב אסי ומתניתין שכותבין שטר ללוה בשטרי הקנאה ודלמא מיקרי וכתב לא אמרי' יעמיד משנתנו בשחייב מודה ולא יחזיר משום דחיישינן לפרעון ולקנוניא כדאמר בסמוך וי"ל משום דקשיא לאביי לא ניהא ליה שנויא דרב אסי ומילתא צאפי נפשה היא בחתומיו זכין לו **(א)** **דייבן טעמא** וסברי בצנן אחריות טעות סופר הוא ולכך לא יחזיר אפילו אין בו אחריות וכן לרב אסי תימה אמאי קאמר משום דחיישינן לקנוניא לימא משום דחיישינן שמא פרעו וכבר נמחל שעבדו ועמה רואה לחזור וללוה בו כדי להרויח פשיטי דספרא ומלוה נמי רואה דצבר שיטרוף מומן מוקדס וי"ל משום פשיטי דספרא היינו משום שכבר נתן לקופר ואינו רואה להפסיד ועוד סקופר המלוה שינא הקול משעת כתיבה אבל כשלוה ופרע

הא

עין משפט ונר מצוה

קיא א מיי' פכ"ד מהל' מלוה ולוה הל' א ועיין מ"מ שהיזת בל"ע סמנ עשין עד טו"ש"ע ח"מ סי' לו סעיף יג:

ב בטו"ש"ע ח"מ סי' מג סעיף טו:
ג בטו"ש"ע ח"מ סי' סה סעי' יד:

קרב ד מיי' פו"ח מהל' אצירה הל' א סמנ עשין עד טו"ש"ע ח"מ סי' סה סעיף ו:

רבינו חננאל

מלוה עמו ניהוש שטא כתב ללות ולא לוה. ופריך רב אשי בשטרי הקנאה דהא שיעבד נפשיה בחליפין ולא חיישי' לנתינת המעות אלא נשתעבד מעידנא הוויא דקנו מניה בחליפין. אביי אמר עדין בחתומיו זכין לו פי' כיון שאמר לוה לעדים העידו עלי שיש לפלוני עלי כך וכך וכתבו שטר בוה וחתמו בו זכו למלוה ואי"נ דלא קנו מן הלוה והוא דנפיק שטרא מידא דמלוה אבל אי לא נפיק שטרא מתוהי ידיה דמלוה חיישנן דלמא אכתי' לא מטא לידיה דמלוה ומתני' דאוקימנא בשחייב מודה דהאי שטרא מטא לידיה דמלוה מהדיא שעתא דנכתב ומיניה נפל. אמר לך אביי כי הא גזונא בדלא קניט שטרא מתוהי ידיה דמלוה חיישינן לקנוניא ומשום הכי לא הוימנינן בהודאתו דלוה. ולא אשכחן פירכא לא להא דאביי ולא להא דרב אשי ותרוייהו בעינן דמטא שטרא בידיא דמלוה. והא דר' יוחנן לא הוי' להו תיובתא דיכול רב אשי למימר לא אמר ר' יוחנן אלא בשטרי דלאו אקנייתאא ולאביי נמי לא הוויא תיובתא דהא לדרביו דר' יוחנן שייכי. מיהו סוגיא דשמעתין כר' יוחנן סלקא דאמר מחלוקת בשחייב מודה ר"מ דאמר יחזיר סבר שטר שאין בו אחריות נכסין לא גבי ממשעבדי מבני חרי הוא דגבי וביזן דמודה ליה ליכא למיחש הלכך יחזיר. ורבנן סברי גבי אפי' ממשעבדי הלכך לא יחזיר דחיישינן לקנוניא אבל בשאין חייב מודה דבזי הכל לא יחזיר דחיישינן לפרעון ותניא בהדיא כוותיה. שמואל מוקי לה לכולה מתני' בשאין חייב מודה אבל בשחייב מודה דבזי הכל יחזיר כי עדין בחתומיו זכין לו **(א)** (וכל) בשטרי הקנאה דהא שיעבד נפשיה. ובשטר שאין בו אחריות אע"פ שאין חייב מודה **(ב)** ר"מ דאמר יחזיר למלוה לצור על פי צלוותיו דכיון שאין בו אחריות נכסין אינו גובה לא ממשעבדי ולא מבני חרי.

^(א) אלו יצ"ל ויכ"ש בשטרי הקנאה.

^(ב) יצ"ל אמר ר"מ דחזיר למלוה וכו'.